החוקים האשוריים התיכונים, לוח A (אַשּׁוּר, המאות ה־14–11 לפנה״ס)

החיבור. בחפירות הגרמניות באשור (קלעת שרקאט שעל החִדֶּקֶל), בשנים 1903–1914, נמצאו בשער אחד של העיר שברי לוחות של אוסף חוקים אשורי. הגדול שבהם, **לוח A** (KAV 1; VAT 10000, במוזיאון ברלין), הוא לוח גדול בן שמונה טורים, בכתב אשורי תיכון, ובו 59 חוקים – כמעט כולם על **נשים**: האשה שגנבה (מן המקדש, מבית בעלה, מבית איש אחר), האשה שדיברה חוצפה, האשה ששלחה יד באיש; אשת איש ברחוב, בפונדק ובבית; הדיבה "על אשתך באים"; המכה שהפילה את אשר בבטנה; המוהר, מתנות הנישואים, האלמנה, האשה שבעלה נשבה, הרעלה ברחוב, הכשפים, המשכון, ועונשי הבעל לאשתו. לוחות אחרים של האוסף (B–O) עוסקים בשדות, בפיקדונות ובגנבות. בקולופון שבסוף לוח A (r viii 64–65) כתובים החודש *ša-sarrāte*, היום השני, ושם האפונים (limmu) סַגִּיּוּ – שנה מימי תגלת־פלאסר הראשון (בערך 1114–1076 לפנה״ס); החוקים עצמם קדומים יותר, כנראה מן המאה ה־14.

למה הטקסט הזה כאן. אין אוסף חוקים מסופוטמי שנוגע כל כך בפרקים כב–כה של ספר דברים. **אשת איש שנתפשה ברחוב** (§12): אם לא רצתה ונצרה את עצמה, ו"בכוח תפשה, בא עליה" – "את האיש יהרגו; **לאשה חטא אין**", כמעט מילה במילה `אֵין לַנַּעֲרָ חֵטְא מָוֶת` (דברים כב:כו). אם הלכה אליו מרצונה והוא ידע שהיא אשת איש – "את האיש ואף את האשה יהרגו" (§13; `וּמֵתוּ גַּם שְׁנֵיהֶם`, דברים כב:כב). **האשה שניפצה אשך של איש במדון** – "אצבע אחת שלה יקצצו" (§8; `וְקַצֹּתָה אֶת כַּפָּהּ`, דברים כה:יא–יב). **המוציא שם רע** – "ארבעים במקלות ימחצוהו" (§18; `אַרְבָּעִים יַכֶּנּוּ לֹא יֹסִיף`, דברים כה:ג), ו"על עמיתו דבר שׂם" (§19; `וְשָׂם לָהּ עֲלִילֹת דְּבָרִים`, דברים כב:יד). **"האשה היא את עונה תשא"** (§2; `וְהָאִשָּׁה הַהִוא תִּשָּׂא אֶת עֲוֺנָהּ`, במדבר ה:לא). כשאין עדים – אל הנהר (§17, §22, §24; ↔ במדבר ה). המכה שהפילה את אשר בבטנה של בת איש (§21; ↔ שמות כא:כב), ואיש שבא על עמיתו (§20; ↔ ויקרא יח:כב; כ:יג). ובאותה מידה ההבדלים: **הבעל קובע** את עונש אשתו – להרוג, לקצוץ את אפה, לשחרר – והאיש שבא עליה נענש כמוה (§14–§16, §23–§24), ואילו בתורה המוות קבוע (`מוֹת יוּמַת הַנֹּאֵף וְהַנֹּאָפֶת`, ויקרא כ:י); בעל הבית שבו נרצח איש בוחר בין מוות ובין רכוש (§10), והתורה אוסרת `וְלֹא תִקְחוּ כֹפֶר לְנֶפֶשׁ רֹצֵחַ` (במדבר לה:לא); ומום כעונש – אף, אוזניים, אצבע, שפה, סירוס – שהתורה אינה מכירה (מלבד דברים כה:יב). ובחלקו האחרון של הלוח: **הבתולה שנתפשה בזרוע** (§55) – "בין בתוך העיר, בין בשדה" (↔ `וְאִם בַּשָּׂדֶה`, דברים כב:כה), "הבא עליה לאביה יתן ... הבא עליה ישאנה, לא ידחנה" (↔ `וְנָתַן הָאִישׁ הַשֹּׁכֵב עִמָּהּ לַאֲבִי הַנַּעֲרָ חֲמִשִּׁים כָּסֶף`, דברים כב:כט), "פי שלושה כסף – מחיר הבתולה" (↔ `כְּמֹהַר הַבְּתוּלֹת`, שמות כב:טז), ו"אם האב לא חָפֵץ" (↔ `אִם מָאֵן יְמָאֵן אָבִיהָ`, שמות כב:טז) – אבל קודם לכל אלה אבי הבתולה לוקח את **אשת האנס** ומוסר אותה "למיעוד": עונש שילוחי, מול `אִישׁ בְּחֶטְאוֹ יוּמָתוּ` (דברים כד:טז). **המכה שהפיל** (§50–§52): "נפשות ימלא **חלף** אשר בבטנה" – המלה האכדית *kīmū* "במקום" היא המקבילה של `נֶפֶשׁ תַּחַת נָפֶשׁ` (שמות כא:כג), ו"מַחַץ כְּמַחַץ" ליד `פֶּצַע תַּחַת פָּצַע` (שמות כא:כה). **האשה שהפילה בעצמה** – "על עצים יזקפוה, לא יקברוה" (§53), מול `כִּי קָבוֹר תִּקְבְּרֶנּוּ` (דברים כא:כג). **"את עושה הכשפים יהרגו"** (§47; ↔ `מְכַשֵּׁפָה לֹא תְחַיֶּה`, שמות כב:יז). והפילגש שבעלה הרעיל אותה לפני עדים – "אשתו היא" – ו"בני הפילגשים" שיורשים כשאין בנים לאשה (§41; ↔ `וְלִבְנֵי הַפִּילַגְשִׁים`, בראשית כה:ו). ההשוואה המלאה – בתרגום המוער ובמפתח ההקבלות (`../parallels-index.md`; `project.md`).

הטקסט והמהדורה. ללוח A עותק אחד בלבד. התרגום הוא מן המהדורה הדיגיטלית של ORACC (tcma/laws, P281779, י״ג דה רידר 2021): התעתיק, הנורמליזציה והלמות של כל מלה; השורות מסומנות לפי פני הלוח וגבו (`o` / `r`), הטור (i–viii) והשורה (`o ii 14`). חלוקת החוקים (§1–§59) היא המקובלת (דרייבר ומיילס, קרדסקיה, רות), וכותרות החוקים אינן במקור. בטורים הראשונים (בעיקר §10–§11) הלוח שבור בחלקו.

הסימנים. `[ ]` – משוחזר (בידי המהדיר); `[...]` – חסר; `( )` – הוסף לשם הבנה; `?` – קריאה או משמעות לא ודאית; `...` – תרגום לא ודאי. מרכאות `"..."` מתרגמות את מילית הציטוט האשורית m*ā*. כל שורה של התרגום היא שורה של הלוח, ולכן המשפט העברי נמשך לעתים על פני כמה שורות.

המלים הקבועות. כמו בחוקי חמורבי ואשנונה (התרגומים בקורפוס זה): ״אם״ – לכל šumma; ״איש״ – a ĭlu; ״אשת איש״, ״בת איש״ – aššat a ĭle, m*ā*rat a ĭle; ״בעל״ – mutu; ״יהרגו״ – idukk*ū* (ולא ״מות יומת״); ״ימחצו״ – ma*ḫāṣ*u; ״יקצצו״ – nak*ā*su; ״בררו עליו, כוננו עליו״ – הוכיחו עליו את האשמה; ״עדים״ – *šē*b*ū*tu; ״הנהר״ – Id, ניסיון הנהר, שבו האל הנהר מכריע. ובמלים של החוקים האשוריים: **״בא על״** – ni*ā*ku (קיים יחסים; לא ״שכב״ של דברים כב, ולא ״נאף״), ״הבא עליה״ – n*ā* ỉk*ā*nu; **״חטא״** – *ḫīṭ*u, העונש המגיע על עבירה (כמו `חֵטְא מָוֶת`), ״הטיל חטא״ – הטיל עונש; ״עון״ – arnu; ״כְּלִבּוֹ״ – כרצונו (של הבעל); ״סריס״ – *š*a-r*ēš*i; ״עמית״ – tapp*û*, בן גילו ומעמדו של אדם; ״מָדוֹן״ – *ṣā*ltu, מריבה; ״בסתר״ – ina puzre; ״יֶרַח ימים את מלאכת המלך יעשה״ – חודש של עבודת כפייה למלך; ״במקלות״ – ina *ḫaṭṭā*te; ״פונדק״ – a*š*tammu; ״סרסורית״ – mummirtu. **מתכות ומשקלות:** ״בדיל״ – annaku (מתכת התשלום של אשור; יש המתרגמים ״עופרת״); ״כיכר״ (biltu) = 60 מנה; ״מנה״ (man*û*, כחצי ק״ג).